



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-80-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Febrero de 2018

Referencia: EXP-S01:0049428/2017 - CONC. 1426

VISTO el Expediente N° S01:0049428/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración notificada el día 7 de febrero de 2017 consiste en la celebración de un Contrato Marco de Cooperación celebrado entre las firmas BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH controlada por la firma ROBERT BOSCH GMBH, y la firma SONY CORPORATION.

Que el mencionado contrato, tiene como finalidad la cooperación comercial y técnica en el desarrollo y la venta de determinados productos y soluciones en el ámbito de los sistemas de seguridad por video.

Que la operación se instrumentó mediante la suscripción del Contrato Marco de Cooperación el día 28 de octubre de 2016 por las firmas BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH y SONY CORPORATION y previendo en dicho contrato la celebración de distintos contratos individuales entre las mismas firmas, suscriptos el mismo día denominados; (i) Contrato Maestro de Venta y Suministro; (ii) Convenio de Colaboración Técnica; (iii) Contrato de Compraventa de Activos; y (iv) Contrato de Servicio Postventa.

Que la fecha de cierre de la operación económica mencionada fue el día 31 de enero de 2017.

Que el día 3 de octubre de 2017, las firmas BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH y SONY CORPORATION solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como Anexo 3.c) (ii), y la Comisión Nacional ordenó el día 17 de octubre de 2017 reservar provisoriamente el anexo en la Dirección de Registro de dicho organismo.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los

requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 26 de enero de 2018 correspondiente a la “CONC. 1426” donde aconseja al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación notificada, consistente en una cooperación entre las firmas BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH y SONY CORPORATION a fin de desarrollar y vender productos innovadores y soluciones en el ámbito de sistemas de seguridad por video, instrumentado a través de la de un Contrato Marco de Cooperación y CUATRO (4) contratos individuales, suscriptos entre las mismas partes, a saber: i) Contrato Marco de Compraventa y Suministro; ii) Contrato de Colaboración Técnica; iii) Contrato de Compraventa de Activos; iv) Contrato de Servicios de Postventa., de acuerdo a lo previsto por el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; y Conceder de forma definitiva la confidencialidad del Anexo 3.c) (ii) de la presentación de fecha 3 de octubre de 2017.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH y SONY CORPORATION el día 3 de octubre de 2017, respecto de la documentación acompañada como Anexo 3.c) (ii).

ARTÍCULO 2°.- Fórmese Anexo Confidencial Definitivo con la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la celebración de un Contrato Marco de

Cooperación celebrado entre las firmas BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, controlada por la firma ROBERT BOSCH GMBH, y la firma SONY CORPORATION para desarrollar y vender determinados productos y soluciones en el ámbito de los sistemas de seguridad por video, todo ello en virtud de lo establecido por el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de enero de 2018 correspondiente a la “CONC. 1426” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como Anexo IF-2018-04612448-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.02.19 12:29:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-04612448-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Enero de 2018

Referencia: CONC.1426-Art.13 A)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0049428/2017 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH Y SONY CORPORATION S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1426)”, en trámite por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica consiste en la celebración de un Contrato Marco de Cooperación entre BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH (en adelante “BOSCH ST”) y SONY CORPORATION (en adelante “SONY”) para desarrollar y vender determinados productos y soluciones en el ámbito de los sistemas de seguridad por video, es decir que se trata de una cooperación comercial y técnica.

2. A fin de instrumentar la operación, BOSCH ST y SONY suscribieron el día 28 de octubre de 2016 el documento mencionado en el punto precedente, previéndose en dicho instrumento la celebración de diferentes contratos entre las mismas partes (en adelante denominados “contratos individuales”, los cuales fueron suscriptos en la misma fecha): i) Contrato Marco de Compraventa y Suministro; ii) Contrato de Cooperación Técnica; iii) Contrato de Compraventa y Transferencia de Activos; iv) Contrato de Postventa y Servicios, estableciéndose que dichos contratos individuales surtirían efecto cuando se cumplieran las condiciones suspensivas previstas en la cláusula 2.1 del Contrato Marco de Cooperación¹.

3. En cuanto a la duración de la cooperación, se previó en la cláusula 7 del Contrato Marco de Cooperación que el mismo continuaría vigente hasta la extinción o expiración de cada uno de los contratos individuales.

4. En relación a dichos contratos individuales, a continuación, se describirán las principales características de los mismos.

5. A través del Contrato Marco de Compraventa y Suministro, SONY acordó que BOSCH ST distribuya a clientes, los productos de sistemas de seguridad por video de la marca SONY utilizando los recursos de venta y comercialización transferidos de SONY a BOSCH ST. A tal fin, la Sección B-cláusula 1.1- de

dicho instrumento, SONY le otorga a BOSCH ST un derecho limitado, no exclusivo y no susceptible de sublicencia para usar en el todo el mundo, excepto en Japón, la marca SONY, únicamente para las actividades de venta y comercialización exclusiva de la cartera de sistemas de seguridad por video de la marca SONY. Conforme a la cláusula 17.2, la duración de ese contrato será de tres años, a partir de su entrada en vigencia².

6. Respecto del Contrato de Colaboración Técnica, en el mismo se acordaron funciones en relación a la colaboración, plan de trabajo entre las partes y las áreas en las que la colaboración tendría lugar. Se estipuló una duración de tres (3) años desde su entrada en vigencia, con prórroga automática de un año en caso de que no se haya negociado lo contrario y el Contrato Marco de Compraventa y Suministro se extienda por la misma duración.

7. En relación al Contrato de Compraventa de Activos, el mismo tiene por objeto la venta por parte de SONY de ciertos activos vinculados al sistema de seguridad por video de la marca SONY, incluidos los accesorios para que BOSCH ST realice las actividades de venta y comercialización para dichos productos. Entre los activos transferidos se incluyen: contratos y órdenes de distribución (clientes), recursos humanos de SONY, derechos de venta y comercialización del negocio de adquisición de activos, inventario/stock perteneciente al negocio de adquisición de activos, entre otros³.

8. Asimismo, a través de la suscripción del Contrato de Servicio de Postventa, las partes acordaron prestar ciertos servicios de postventa y otros servicios vinculados para los productos de sistemas de seguridad por video de la marca SONY y los productos de sistema de seguridad por video de la marca BOSCH. La duración del mismo se previó por tres (3) años adicionales al Contrato Marco de Venta y Suministro.

9. En cuanto al cierre de la operación, las partes han acompañado el memorándum de cierre, del que resulta que la fecha de cierre fue el 31 de enero de 2017 y que BOSCH ST renunció parcialmente a las condiciones previstas en los Artículo 2.1 (b), (c), (f), (g), (h), (j) y (k) del Acuerdo Marco de Cooperación⁴.

10. Las partes notificaron la operación el quinto día hábil con posterioridad al 31 de enero de 2017.

I.2. La Actividad de las partes

I.2.1. Por la Parte que recibe los activos a fin de comercializar los productos de Sistemas de Seguridad por Video de SONY

11. BOSCH ST, es una compañía privada de responsabilidad limitada, constituida y organizada bajo las leyes de Alemania, cuya actividad principal es la división de sistemas de seguridad por video. Junto a sus subsidiarias, BOSCH ST es un proveedor de sistemas de videovigilancia, sistemas de detección de intrusos, sistemas de control de acceso, de detección de fuego, de evacuación por voz y megafonía, de administración, de audio profesional y sistemas de conferencia. Sus accionistas son: i) ROBERT BOSCH GmbH (78%); ii) BOSCH TELECOM HOLDING GmbH (22%).

12. A su vez, ROBERT BOSCH GmbH tiene como accionistas a: i) ROBERT BOSCH STIGTUNG GmbH (92%); ii) Familia BOSCH (7,4%).

13. En Argentina, BOSCH ST controla a ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A., una compañía constituida de conformidad con las leyes de Argentina, cuya actividad principal es la venta minorista y distribución de partes y accesorios para vehículos automotores, herramientas eléctricas y sistemas de seguridad. Sus accionistas son: i) ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B.V (94,31%); ii) ROBERT BOSCH GmbH (5,69%).

I.2.2. Por la Parte que transfiere los activos a fin de comercializar los productos de Sistemas de Seguridad por Video de SONY

14. SONY CORPORATION, es una compañía pública constituida y organizada bajo las leyes de Japón. Su actividad principal está en distintos negocios; incluyendo productos electrónicos (como audio, video, televisores, cámaras digitales, videograbadoras, smartphone, tablets, semiconductores y componentes), juegos (consolas de videojuego y software), servicios de entretenimiento y servicios financieros. También se dedica al negocio de ciertos productos electrónicos, incluida la cartera de sistemas de videos de seguridad para mercados profesionales. Sus accionistas son: i) CITIBANK como Banco Depositario de los tenedores de certificados de depósito (8,4%); ii) JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD.-cuenta de fideicomisos-(5,8%); iii) JP MORGAN CHASE BANK 380055 (5,3%); iv) THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.-cuenta de fideicomisos-(5,3%); v) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (2,6%); vi) JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. -cuenta de fideicomisos 5- (2,1%); vii) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (1,6%); viii) JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD.-cuenta de fideicomisos 1- (1,5%); ix) JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD.-cuenta de fideicomisos 2 (1,5%); ix) STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (1,5%)⁵.

15. En Argentina, SONY controla a SONY ARGENTINA S.A., una empresa constituida de conformidad con las leyes de Argentina dedicada a la importación y venta de equipos electrónicos y eléctricos. Sus accionistas son: i) SONY AMERICAS HOLDING (94,9%); ii) SONY CORP.OF AMÉRICA (5,01%).

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

16. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

17. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) supera superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

19. El día 7 de febrero de 2017, BOSCH ST⁶ y SONY notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del Formulario F1.

20. Luego de diversos requerimientos, con fecha 1 de junio de 2017 esta Comisión Nacional solicitó a las partes que dieran cumplimiento a lo establecido en la Resolución SDCyC N° 40/2001 y se efectuaron observaciones al Formulario F1 de notificación. Asimismo, se les hizo saber a las partes que hasta tanto dieran cumplimiento a lo establecido en el marco de la Resolución SDCyC N° 40/2001, no comenzaría a correr el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto las partes dieran total respuesta a lo solicitado.

21. El día 7 de julio de 2017, las partes efectuaron una presentación, en relación a lo solicitado, tras lo cual el día 17 de agosto de 2017 esta Comisión Nacional efectuó observaciones al Formulario F1, haciéndoles saber a las partes que con la presentación efectuada el día 7 de julio de 2017 el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 quedó automáticamente suspendido y así continuaría hasta tanto las partes dieran total cumplimiento a lo solicitado. Dicha providencia fue notificada el día 22 de agosto de 2017.

22. Finalmente, con fecha 13 de diciembre de 2017 las partes efectuaron una presentación dando respuesta a las observaciones efectuadas, y completando el Formulario F1, comenzando a correr el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior a la indicado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

23. Como fue mencionado previamente, la presente operación de concentración consiste en una colaboración entre BOSCH ST y SONY para desarrollar y vender productos y soluciones en el ámbito de Sistemas de Seguridad por Video (en adelante “SSV”). Específicamente, BOSCH ST obtendrá el negocio de SSV de SONY en Argentina, incluyendo, la organización de las ventas, el marketing y los activos asociados a dichas actividades.

24. Para ello, BOSCH ST adquirirá contratos de distribución (clientes) y pedidos, recursos humanos, derechos de ventas y marketing, permisos y otras autorizaciones gubernamentales, libros y registros, inventarios de información o datos y existencias, activos para fines demostrativos y de entrenamiento, contratos relacionados con servicios después de venta y otros activos relacionados con las ventas y marketing.

25. De esta forma BOSCH ST venderá productos de SSV bajo la marca exclusiva de Sony a clientes en Argentina. En tanto que SONY proveerá a BOSCH ST con productos marca Sony y garantizará a Bosch ST un derecho de venta en Argentina por el término de tres años después de la Transacción.⁷

26. Asimismo, BOSCH ST se compromete a brindar los servicios de post venta incluyendo soporte técnico y reparación de los productos comercializados. Las partes indicaron que el servicio de reparación consiste en restaurar, comprendiendo tanto la reparación como el cambio (lo que resultase del caso particular) de productos defectuosos o dañados. Por otra parte, el soporte técnico comprende todos los servicios requeridos para proveer asistencia a los clientes con dificultades técnicas con los productos Sony o Bosch.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina.

Empresas afectadas	Actividad económica principal
Sony (Japon)	Su actividad principal está en distintos negocios; incluyendo productos electrónicos (como audio, video, televisores, cámaras digitales, videograbadoras, smartphone, tablets, semiconductores y componentes), juegos (consolas de videojuego y software), servicios de entretenimiento (ej. películas, programas de televisión y discográfica y publicación de música) y servicios financieros (ej. seguros de vida y servicios bancarios).
Sony argentina	Importación y venta de equipos electrónicos y eléctricos de SONY.
Bosch st (alemania)	Su actividad principal es la división de sistemas de seguridad, siendo proveedor de sistemas de videovigilancia, sistemas de detección de intrusos, sistemas de control de acceso, sistemas de detección de fuego, sistemas de evacuación por voz y megafonía, sistemas de administración, sistemas de audio profesional y sistemas de conferencia.
bosch argentina industrial	Venta minorista y distribución de partes y accesorios para vehículos automotores, herramientas eléctricas y sistemas de seguridad.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las empresas notificantes.

27. En base a que el grupo comprador ofrecía los sistemas de video vigilancia en forma previa la presente

operación, se genera una relación de naturaleza horizontal en el mercado de SSV.

IV.2. Definición de mercado relevante (SSV)

28. Los sistemas de seguridad por video (SSV) consisten en la utilización de dispositivos electrónicos para la videovigilancia de un área determinada. Los elementos que constituyen un sistema son cámaras de video, codificadores, grabadoras en red, sensores de imagen, SoC (por sus siglas en inglés “System on Chip”)⁸, software de administración de video y herramientas de análisis de video. Las partes que se utilizan para un sistema dependen de las particularidades del área específica a ser monitoreada y a las exigencias que demande el consumidor final. Las funciones de un SSV van desde un sistema simple con una cámara y un monitor a un sistema complejo con múltiples cámaras, personal monitoreando las 24 horas, almacenaje del material de video y software de análisis de video.

29. Los SSV son adquiridos por distribuidores que actúan como depositarios, que a su vez re-venden a instaladores o integradores de sistema, los cuales proveen una completa solución de sistemas por video a consumidores finales y adoptan responsabilidad por la debida instalación y operatividad del sistema. En raras ocasiones (proyectos de gran escala) son los consumidores finales los que adquieren las soluciones de sistemas por video directamente de los productores.

30. La demanda final de productos SSV proviene de: edificios privados (casas, barrios), públicos (hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales), comerciales (tiendas, shoppings), e industriales (plantas, establecimientos de producción). Un SSV puede cubrir un solo edificio o varios, así como distintos lugares.

31. En lo que respecta al mercado geográfico relevante, los productos y soluciones SSV son comercializados en todo el territorio de la República Argentina. Las partes indicaron que no existe producción nacional de productos SSV, por lo cual, el mercado se abastece íntegramente a través de importaciones. No obstante, lo cual, la oferta efectiva de dichos productos al mercado argentino está a cargo de las delegaciones u oficinas comerciales de empresas internacionales instaladas en el país.

32. Por lo tanto, si bien desde el punto de la oferta podría considerarse un mercado geográfico que exceda el ámbito nacional dado el origen foráneo de los productos involucrados, los efectos de la presente operación serán analizados considerando un mercado geográfico relevante de dimensión nacional. Cabe indicar que esta definición coincide con la sugerida por las empresas involucradas y va en consonancia con la presencia de oficinas comerciales para la comercialización exclusiva en el ámbito nacional.

IV.3. Análisis de los efectos económicos de la operación

33. La operación notificada implica una concentración horizontal en el mercado de productos y soluciones SSV. Las partes han indicado que el mercado de SSV en Argentina exhibe, para el período comprendido entre los años 2014 y 2016, un valor de ventas anual de (46 – 50) millones de USD (Dólares americanos).

34. A continuación, se presenta un rango de particiones de mercado en valor de ventas, de las distintas empresas que participan en el mercado de SSV en Argentina.

Tabla N° 2: Participaciones de las principales empresas que operan en el mercado de SSV en Argentina. (En porcentaje sobre ventas totales).

Empresa	2014 / 2016
Axis	(12% - 14%)
Hanwha	(8% -10%)
Hikvision	(6% - 8%)
Pelco	(6% - 7%)
Bosch ST	(9% - 14%)

Sony	(5% - 7%)
Dahua	(0% - 20%)
Panasonic	(2% - 5%)
Aviglion	(2% - 6%)
Verint	(2% - 4)
Vivotek	(1% - 5%)
Indigo	(2% - 5%)
Scati	(1% - 3%)
Mobotix	(1% - 2%)
Flir	(1% - 2%)
Otros	(12% - 23%)

Fuente: CNDC en base a información presentada por las empresas notificantes.

35. De la Tabla N°2 se desprende que la firma BOSCH ST, a partir de contrato de colaboración y comercialización exclusiva de productos marca SONY, se posiciona como la principal empresa en el mercado de SSV en Argentina (14% - 21%).

36. En forma previa a la operación notificada, la estructura del mercado contaba con un primer grupo de empresas líderes entre las cuales se encontraban AXIS, BOSCH ST y HANWHA; y un segundo grupo integrado por HIKVISION, PELCO y SONY.

37. Si bien la presente operación posiciona a BOSCH ST como líder en ventas de productos y soluciones SSV en Argentina, no se observa una modificación significativa de la estructura de mercado. Considerando el año 2016, la concentración notificada genera una variación del HHI9 de 96 puntos¹⁰.

38. Por lo tanto, no se encuentran elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

IV.4. Cláusulas con Restricciones Accesorias

39. Al respecto se advierte en la cláusula 5.1 del Contrato Marco de Cooperación de fecha 28 de octubre de 2017, una cláusula titulada “Confidencialidad, Comunicados de Prensa”, de la cual resulta que las partes convinieron tratar de manera estrictamente confidencial e impedir la divulgación a terceros del contenido de dicho contrato, incluido el contenido de la cooperación, de los contratos individuales y de toda otra información intercambiada en cumplimiento del contrato y los contratos individuales. Dichas obligaciones no se aplicarán a ningún hecho de dominio público que haya pasado al dominio público sin que se haya infringido esta obligación o cuya divulgación sea requerida por la ley o por las leyes de títulos valores aplicables o las normas de la bolsa de valores correspondientes.

40. A su vez, en la cláusula 5.2 se estipuló que cada parte conviene no emitir comunicado de prensa o declaración pública alguna con respecto a los asuntos contemplados en el contrato y las transacciones contempladas en dicho documento sin el previo consentimiento escrito de la otra. No obstante, lo anterior, surgía de la cláusula en trato que las partes tienen la intención de publicar comunicados de prensa una vez firmado el contrato, cuyo contenido sería convenido entre ellas.

41. A su vez en uno de los contratos individuales- Convenio de Colaboración Técnica- se observa que se han definido los alcances del término información confidencial, a lo cual nos remitimos en honor a la brevedad. A su vez, en la cláusula 6 de dicho instrumento, titulada: “Confidencialidad” se estipuló lo siguiente: en la cláusula 6.1, se previó el tratamiento de la información confidencial, en los siguientes términos: La parte receptora: (a) protegerá información confidencial recibida de la otra utilizando por lo

menos el mismo grado de cuidado que utiliza para proteger su propia información confidencial y privada de importancia similar; (b) utilizará la información confidencial exclusivamente con el propósito de cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos conforme al convenio, y no la utilizará para ningún otro fin; (c) no divulgará, publicará, ni difundirá la información confidencial a nadie que no sean sus directores, funcionarios, empleados, subcontratistas permitidos conforme a la Cláusula 4.6 que tenga necesidad de conocerla y que estén obligados por un acuerdo por escrito que prohíba la divulgación no autorizada o el uso de la misma que sea al menos tan protector como las obligaciones de la parte receptora en virtud del presente; (d) garantizará que todos los materiales tangibles vinculados con o que contengan la información confidencial se mantengan en ciertas áreas o almacenajes aislados de cualquier acceso por terceros o por sus funcionarios o empleados cuyas tareas no justifiquen una necesidad de conocer esa información y explícitamente marcados indicando su naturaleza confidencial para impedir su uso o reproducción no autorizados (e) no efectuará copias ni reproducciones de la información confidencial que lleven claramente la marca “no copiar” u otra instrucción de naturaleza similar al momento de divulgación; y (f) no desarmará, hará ingeniería inversa ni analizará de otra manera las muestras, software y/o firmware contenidos en la información confidencial ni permitirá a terceros que lo hagan.

42. A su vez en la cláusula 6.2 se estipularon las excepciones a la obligación contenida en la cláusula 6.1, a la cual nos remitimos en honor a la brevedad, mientras que en la cláusula 6.3 se previeron remedios para el supuesto en que se utilice de forma no autorizada la información confidencial.

43. Mediante cláusula 6.4, se previó el tratamiento de lo relativo a propiedad intelectual.

44. En otro de los contratos individuales, Contrato de Compraventa de Activos, se previó en la cláusula 6.2: “Estipulaciones de no competir”, en los siguientes términos: 6.2.1 a partir de la fecha de cierre y durante un período de tres (3) años después de entonces, la vendedora (SONY) acuerda no emprender ni prepararse para emprender, directa o indirectamente, como mandante o por cuenta propia, o sola o junto con otros, o como tenedora de acciones o participaciones en cualquier persona, ningún negocio o actividad que compita con el negocio de adquisición de activos llevado a cabo según exista en la fecha de cierre. El período de no competir será prorrogado por el mismo plazo que el Contrato de Suministro.

45. En la cláusula 6.2.2 se previó que a partir de la fecha de cierre y durante un período de tres años después de entonces, la vendedora (SONY) acuerda tratar de que ninguna de sus filiales emprenda o se prepare para emprender, directa o indirectamente, como mandante o por cuenta propia, o sola o junto con otros, o como tenedora de acciones o participaciones en cualquier persona, cualquier negocio o actividad que compita con el negocio de adquisición de activos llevado a cabo según exista en la fecha de cierre.

46. En la cláusula 6.2.3. se estipuló una previsión de Prohibición de Ofrecer Empleo, en los siguientes términos: la vendedora (SONY) y sus filiales no ofrecerán, directa ni indirectamente, empleo a ningún empleado de la compradora (BOSCH ST) y/o sus filiales dedicadas al negocio de adquisición de activos durante un período de dos (2) años después del cierre; estableciéndose que la vendedora y sus filiales no tendrán restringido (i) efectuar ninguna oferta general de empleo que no esté específicamente dirigida a algún empleado y (ii) contratar al empleado que responda a la oferta general que primero se ponga en comunicación con la compradora o sus filiales en relación con el empleo sin ninguna oferta que viole esta Cláusula.

47. A su vez, la cláusula 6.3-confidencialidad, se previó que la cláusula 5 del Contrato Marco de Cooperación se aplicará mutatis mutandi.

48. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

49. Por ello las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación

integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal-Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA11.

50. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

51. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas físicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.

52. En lo que respecta a la duración temporal permitida, esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.

53. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.

54. En cuanto al contenido, la restricción solo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.

55. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

56. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado¹².

57. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación si bien presenta relaciones horizontales, tal como se ha expuesto en este Dictamen, no presenta preocupación desde la óptica de defensa de la competencia y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá alterada.

58. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia y las restricciones accesorias a dicha operación impuesta a la parte vendedora, aunque impliquen una barrera al re-ingreso del vendedor al mercado por el tiempo acordado en el contrato, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

59. Como consecuencia de lo anterior, se entiende que tal y como están redactadas las cláusulas analizadas, estas no tienen potencial entidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

60. En relación a las cláusulas de confidencialidad pactadas tanto en el Contrato Marco de la operación, como en los contratos individuales referidos, se advierte que las mismas se refieren a cuestiones intrínsecamente vinculadas a los contratos en las que están insertas, con lo cual no constituyen restricciones accesorias a la competencia.

V. CONFIDENCIALIDAD

61. Mediante presentación de fecha 3 de octubre de 2017, las partes solicitaron la confidencialidad de del Anexo 3.c) (ii) que contiene un listado de contratos que fueron transferidos de SONY a BOSCH ST como consecuencia de la operación objeto del presente, tras lo cual, y mediante providencia de fecha 17 de octubre de 2017 esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente dicho anexo y el soporte magnético acompañado, a través de la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

62. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las partes importa información de naturaleza confidencial para la concepción de quien la presentó, y conforme fuera manifestado en la presentación de fecha 3 de octubre de 2017, esta Comisión Nacional considera que debe concederse de forma definitiva la confidencialidad solicitada del Anexo 3.c) (ii), en la presentación de fecha 3 de octubre de 2017, que fuera reservado provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional.

63. Se destaca que la documentación cuya confidencialidad se solicita, contiene nombre de las compañías con las cuales se suscribieron dichos contratos, por lo cual resulta de imposible producción la posibilidad de presentar un resumen no confidencial de la información en cuestión.

64. Habida cuenta de ello y sin perjuicio de las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse al ejercicio de dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación¹³.

VI. CONCLUSIONES

65. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

66. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: a) autorizar la operación de concentración económica, consistente en una cooperación entre BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GmbH y SONY CORPORATION, a fin de desarrollar y vender productos innovadores y soluciones en el ámbito de sistemas de seguridad por video, instrumentado a través de la de un Contrato Marco de Cooperación y cuatro contratos individuales, suscripto entre las mismas partes, a saber: i) Contrato Marco de Compraventa y Suministro; ii) Contrato de Colaboración Técnica; iii) Contrato de Compraventa de Activos; iv) Contrato de Servicios de Postventa, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; b) Conceder de forma definitiva la confidencialidad del Anexo 3.c) (ii) de la presentación de fecha 3 de octubre de 2017.

67. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que la Lic. María Fernanda Vicens y el Dr. Pablo Trevisan no suscriben el presente por encontrarse en uso de Licencia.

¹ Asimismo, se previó en la cláusula 2.2 del Contrato Marco de Cooperación que BOSCH ST podía renunciar a alguna de las condiciones suspensivas establecidas en la cláusula 2.1, mediante notificación por escrito a SONY.

² Asimismo, se previó en dicha cláusula que las partes renegociarían ese contrato al finalizar el segundo año con miras a una renovación anual y las partes informaron que se prevé una prórroga automática de un año para el caso de que las partes no hayan negociado lo contrario. Para mayores precisiones nos remitimos a los términos de la cláusula 17.2.

³ Al respecto nos remitimos a la cláusula 1 del Contrato de Compraventa de Activos.

⁴ Al respecto, remitimos a los términos del certificado de cierre obrante a fs.594/614 de las actuaciones.

⁵ Composición social informada en la presentación del 7 de julio de 2017.

⁶ Al respecto se destaca que quien se presentó a notificar la operación fue el apoderado de BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GmbH, cuando en rigor quien celebró la operación fue BOSCH ST. Sobre dicha cuestión, esta Comisión Nacional requirió a las partes que acompañaran el poder otorgado por BOSCH ST, habiéndose informado en la presentación de fecha 31 de marzo de 2017 que ROBERT BOSCH GMBH es controlante en un 100% de BOSCH ST. Se recuerda que conforme Anexo I Punto B. apartado a) de la Resolución SDCyC N° 40/2001, dicha información tiene carácter de declaración jurada.

⁷ Cabe aclarar que la operación excede la territorialidad del mercado argentino, en tanto que la operación presenta idénticas características a nivel mundial con excepción del mercado japonés.

⁸ Un sistema en chip o SoC describe la tendencia cada vez más frecuente de usar tecnologías de fabricación que integran todos o gran parte de los módulos que componen un computador o cualquier otro sistema informático o electrónico en un único circuito integrado o chip.

⁹ El término IHH refiere al Índice Herfindahl – Hirschman, una herramienta utilizada para la medición de la concentración de un mercado. Se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de las empresas que actúan en el mercado. Los valores de IHH oscilan entre 0 (mercado perfectamente competitivo) y 10.000 (mercado monopólico). Por su parte, la variación del IHH se calcula multiplicando por dos el producto de las participaciones de mercado de las empresas que se fusionan.

¹⁰ De acuerdo con las pautas estadounidenses sobre concentraciones horizontales (Horizontal Merger Guidelines, FTC-DOJ, 2010) “Fusiones que implican un aumento en el HHI de menos de 100 puntos, es improbable que tengan efectos adversos sobre la competencia y normalmente no requieren más análisis.” (sección 5.3, página 19). Conceptos similares aparecen en las pautas británicas sobre operaciones de concentración económica (Merger Assessment Guidelines, OFT, 2010), sección 5.3, página 40.

¹¹ Dicha sentencia explica que “la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato.”

¹² Causa 25.240/15/CA/2

¹³ Ley 19.549. ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.25 16:59:05 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 14:05:56 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.01.26 15:01:51 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.01.26 15:01:51 -03'00'